Lavado de dinero

Roberto L. Quintela
F.C.E. - U.B.A.

Marzo 2001
(Actualizado a noviembre 2003)

© **2003, Roberto Luis Quintela**

Lavado de dinero

Introducción

El tema del lavado de dinero ha adquirido en los últimos tiempos una repercusión social de enorme trascendencia y ocupa un lugar de privilegio en los medios de comunicación, habida cuenta del daño que esta actividad genera a la economía, a las instituciones de la democracia y a la sociedad en su conjunto. El lavado de dinero se halla asociado a movimientos de capitales de origen ilícito por miles de millones de dólares capaces de modificar bruscamente el funcionamiento de los mercados financieros de los países involucrados, alterando las tasas de interés, el valor de los títulos públicos y privados, el precio de los inmuebles, la tasa de riesgo-país, etc. Asimismo, la entrada de tales capitales no sólo puede alterar las variables micro y macroeconómicas, premiando la especulación y desalentando el trabajo productivo, sino que también va asociado a las prácticas ilícitas y, en ciertos casos, violentas de sus titulares.

Al igual que el flagelo de la corrupción, al cual se halla fuertemente vinculado, es un concepto con un desarrollo teórico un tanto limitado. El objetivo de este trabajo es realizar una aproximación a dicho fenómeno, en particular al caso argentino, procurando brindar algunas definiciones y utilizar diversos enfoques teóricos útiles, que permitan analizar la abundante evidencia empírica existente. Nuestra actividad se desarrolla desde una perspectiva que procura facilitar el desarrollo de modelos explicativos y estrategias metodológicas aptas para la comprensión del problema y la formulación de políticas y programas operativos para su eliminación o minimización.

Definición de la expresión "lavado de dinero".

Existen diversas definiciones sobre *lavado de dinero*, dado que consiste en una actividad que puede adoptar múltiples formas y procedimientos para lograr sus objetivos. El lavado de dinero es también denominado por algunos autores *blanqueo de capitales*, aunque en la Argentina este término se reserva al *dinero negro*, ya sea generado por actividades lícitas o ilícitas, que surgen de operaciones en las cuales se evaden impuestos. Por ejemplo, un comerciante vende una parte de sus productos sin facturar y con ello genera fondos en negro, si posteriormente el Fisco emite una disposición para regularizar esta situación y el comerciante adhiere a la misma, se produce el blanqueo de una actividad lícita (venta de bienes permitidos por la ley) sobre la cual se generó un hecho ilícito (la evasión fiscal). Este no es el caso del dinero que surge del tráfico de armas, drogas, pago de coimas, contrabando, etc. actividades *per se* ilegales.

Una definición que cuenta con aceptación internacional es la siguiente*: " El blanqueo de capitales es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita ".*[1]

[1] Blanco Cordero, Isidoro; *El Delito de Blanqueo de Capitales*; Editorial Aranzadi, pág. 101

Según Pedro Pou, el cuestionado ex presidente del Banco Central de la República Argentina, en un artículo publicado a principios de 2001 en el diario Clarín[2], *" lavar dinero es darle licitud a dinero ilícito y se puede dividir en dos: lavado primario y secundario. El primario, consiste en introducir el dinero obtenido de la venta de la droga – billetes de baja denominación – en el sistema financiero. El lavado secundario, consiste en darle "aparente licitud" a un dinero que ya está en el sistema financiero".* Para Pou el lavado de dinero es diferente al dinero negro razón por la cual este debería ser controlado primordialmente por la AFIP antes que por el propio Banco Central.

Más adelante, en el artículo precitado, expresa: " *Si extendemos el concepto de lavado al movimiento de dinero negro, entonces sí, es muy probable que el sistema financiero argentino participe activamente en este "nuevo tipo de lavado de dinero".*"

Analizada esta particular concepción de la actividad motivo del presente trabajo, encontramos cierta limitación en la misma, puesto que serían omitidos en dicho proceso los cuantiosos fondos generados por la evasión fiscal. No se nos escapa que encontramos en esta definición cierta intención de su autor de desembarazar al Banco Central de una responsabilidad que le compete como ente de control de la actividad financiera, sin perjuicio de la actividad que al respecto realice la AFIP, con el objeto de ver reducida la presión que, en ese momento, diversos sectores de los partidos políticos y del gobierno estaban ejerciendo sobre él para que abandonara la presidencia de aquella institución.

Nuestra percepción de la intencionalidad del presidente del Banco Central fue posteriormente corroborada por la Comisión Bicameral que investigó este tema la que textualmente expresó:

"... no se puede comprender el alcance de las categorías de lavado "primario" y "secundario" que introduce en el debate el señor presidente del Banco Central.

El Ing. Pou intentó introducir la noción de que el lavado que el BCRA debe controlar, es aquella limitada únicamente a la etapa de "colocación", o sea a la introducción de los billetes provenientes exclusivamente del narcotráfico al circuito financiero. Intenta incluso evadir otras responsabilidades, cuales son las propias funciones de contralor y preservación de la solidez del sistema financiero, y la custodia del valor de la moneda que la Carta Orgánica – arts. 3, 4 inc. B y c, y 43- le impone con prístina redacción ("El BCRA no es la policía del sistema financiero..." dijo el Ing. Pou).

También pretende eludir su responsabilidad el Ing. Pou cuando intenta minimizar el conocimiento y alcance de las señales de alarma que dieron los propios funcionarios del BCRA que investigaron casos resonantes de lavado de dinero, entre los que se encuentran el BCCI y los mencionados en la investigación del Subcomité del Senado Estadounidense.

Esta tesis autolimitante, surge clara de las tesis que el Ing. Pou expuso primero en el artículo publicado en Diario Clarín del 18 de febrero de 2001 y luego en su presentación escrita y oral ante esta Comisión.

[2] Publicado en la Sección Economía, pág. 18 el 18/02/01.

La tesis es contradictoria, incluso, con la referida publicación oficial de la SEDRONAR (capítulos 2, 5,6, 7, 8, 9 y 10) en la que se hace referencia reiterada a las tres etapas del lavado (colocación, decantación e integración) y se especifican como maniobras de decantación las "operaciones complejas, tanto a nivel nacional e internacional, para que se pierda su rastro se dificulte la verificación contable...". A modo de ejemplo se señalan distintas operatorias bancarias como los giros y las transferencias "... entre múltiples instituciones bancarias, operaciones por medio de bancos off shore, transferencias electrónicas...".

Debemos recordar que una de las acepciones del término *lavar* es: " *purificar, quitar un defecto, mancha o descrédito* " [3] y que el proceso de lavado de dinero tiene por finalidad eliminar esas falencias de origen en el mismo.

En nuestra opinión todo proceso o actividad económico-financiera, que tenga por finalidad integrar al sistema económico legal capitales cuyo origen se halle al margen de la ley debe ser considerado como lavado de dinero, puesto que la búsqueda del barniz legal sobre los fondos obtenidos en forma espúrea representa la esencia de la actividad lavadora.

Marco teórico

El lavado de dinero se encuadra dentro de lo que Sutherland denomina *Delito de cuello blanco,* que es aquel cometido por personas de alto status socio-económico en el marco de su profesión y, por lo tanto expuesto a un sistema de inmunidades y criminalización selectiva, que puede aprovecharse de la indefensión, incapacidad, indiferencia, complicidad o temor de aquellos a quienes se dirige su actuación.

Para que exista tal actividad es necesario contar con una *estructura de oportunidades*, es decir de un entramado y disposición de elementos que den la posibilidad para el desarrollo de ilícitos. Siguiendo a Merton[4] podemos afirmar que dicha estructura tiene cierta especificidad que da la posibilidad de condicionar, determinar o predisponer la función/acción que cada elemento desarrolla en la misma, con una cierta estabilidad y duración espacio temporal.

No obstante dicha estabilidad la estructura de oportunidades varía con el transcurso del tiempo, se adapta permanente a la modificación en las reglas de juego y al cambio tecnológico, aunque mantiene vigente su esencia que consiste en el *menoscabo de un bien público,* en este caso el ingreso nacional de un estado determinado.

El lavado de dinero en la Argentina ha devenido en una *cuestión socialmente problematizada*, es decir que luego de convertirse en noticia, irrumpiendo en forma violenta en los medios de comunicación, generando un fuerte impacto y debate en la opinión pública, dio finalmente lugar a la sanción de normas y disposiciones legales políticas, programas y proyectos para su reducción o solución.[5]

---

[3] Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Española, Editorial Ramón Sopena S.A., Barcelona.
[4] Merton, Robert, *Teoría y estructura de clases*, FCE, México, 1968
[5] Véase Suárez, Francisco y Gorrochategui, Nora., *Corrupción organizacional: aspectos Vinculados a la estructura de oportunidades en diversos tipos de organizaciones y casos de corrupción institucionalizados*, Inst. de Inv. administrativas, FCE, UBA, Octubre 2000.

Frecuentemente en el lavado de dinero existe una relación entre la corrupción y el Estado, toda vez que junto con el pago de coimas significativas, tal como ocurrió en nuestro país con las privatizaciones y contrataciones públicas irregulares, surgió inmediatamente la necesidad de blanquear, aunque sea parcialmente, ingentes sumas de dinero.

Analizando al lavado de dinero dentro del marco de la teoría de las organizaciones y siguiendo a Suárez y Gorrochategui,[6] observamos que en el mismo existen diversos condicionantes externos indirectos y directos. Entre los primeros podemos citar: factores culturales, moral de frontera y globalización. Entre los segundos la impunidad y las organizaciones violentas que reprimen a aquellos que se les oponen. Estos condicionantes han sido claramente percibidos en la década del noventa en nuestra sociedad. Con respecto a la globalización podemos afirmar que genera una mayor fluidez en el desplazamiento de riqueza (y de miseria) sea cual fuere su origen.

Los estudios realizados por Kaufmann y Zoido-Lobatón[7] sugieren que la corrupción induce a que las personas más talentosas se dediquen a pensar en cómo beneficiarse de la corrupción y no a desarrollar actividades productivas que generen riqueza. Es así que surgen los brillantes financistas que se dedican afanosamente al tráfico ilegal de dinero[8] y que deriva en un drenaje de riqueza de la periferia hacia los países más desarrollados.

Operan como condicionantes internos los procesos de corrupción institucionalizados sobre las organizaciones que a su vez definen el grado de corrupción existente en las mismas. En el caso del sistema financiero argentino en particular, veremos como existe un entramado de estructuras, relaciones e intereses con fuertes operadores que se apoyan mutuamente para permitir la realización de ilícitos por miles de millones de dólares en detrimento de la economía y de la sociedad del país.

Etapas del lavado de dinero.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires[9] ha emitido un informe sobre este tema indicando la existencia de tres etapas en el proceso de lavado de dinero:

- Colocación
- Decantación o estratificación
- Integración

Colocación

[6] Op. cit.pág. 11.
[7] Johnson, Kaufmann y Zoido Lobatón, *Regulatory Discretion and the Unoficial Economy*, American Economic Review, May 1998.
[8] El caso Perel es un ejemplo dramático de este tipo de situaciones.
[9] Informe Técnico sobre *Control y prevención del lavado de dinero*, Buenos Aires, 2000.

Consiste en introducir dinero en efectivo de origen ilegal en el sistema financiero legal, generalmente por montos no muy significativos. Esta actividad puede adoptar distintas modalidades:

- Utilización de personas físicas, con frecuencia con documentación falsa, o *empresas fachada* al momento de realizar los depósitos realizando operaciones en diversas entidades por montos menores para luego transferirlos a otros destinos.

- Realización directa de depósitos en efectivo en países con reglamentaciones poco exigentes en materia financiera o en los denominados paraísos fiscales (Bahamas, Panamá, Isla de Man, etc.) o en bancas off-shore. Cabe consignar que con frecuencia tales paraísos fiscales se hallan bajo la soberanía de las grandes potencias financieras (EE.UU, Inglaterra) que curiosamente se muestran sorprendidas cuando se producen fenómenos de lavado de dinero que, por otra parte, son recurrentes y cotidianos.

- Utilización de empresas que operan usualmente con dinero en efectivo para introducir dinero ilícito en forma conjunta con dinero lícito, tal es el caso de supermercados, videoclubes, restaurantes, etc. de esta forma, mediante el pago de los impuestos correspondientes (IVA, Ingresos brutos, etc.) se incorporan al circuito legal montos obtenidos indebidamente, lo cual hace que estas empresas se conviertan en *excelentes contribuyentes* y que, por lo tanto, sean bien consideradas por el Fisco.

Cabe indicar que en el informe bajo análisis se expresa: "*Debe presumirse la existencia de grupos de delincuentes que operan dentro de los bancos, adoptando el carácter de empleados y que colaboran con las organizaciones delictivas para facilitarles su labor en el momento de efectuar los depósitos*". Esta afirmación procura ignorar a la "corrupción sistémica" presentando a esta actividad como una "conducta desviada" y no como algo generalizado en el sistema financiero y cambiario de nuestro país, con redes vinculares con los sistemas internacionales de apoyo las mismas.

La evidencia empírica nos indica que numerosas y destacadas entidades financieras, en forma sistemática, facilitan o han facilitado la realización de operaciones en negro y la realización de transferencias al exterior, por montos que pueden ser muy significativos, sin realizar muchas preguntas al respecto, dado que privilegian la obtención de beneficios económicos por medio del cobro de las comisiones respectivas, por encima de consideraciones de índole ética o legal. Podemos tomar como ejemplos recientes de esta afirmación:

- Al denominado caso Moneta que involucra al Banco República, al Federal Bank de Bahamas y al Citibank tanto en Buenos Aires, como en Nueva York.

- Al tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador, en el cual intervino la empresa Daforel (anagrama de Alfredo por Yabrán) involucrada asimismo en maniobras con la Mafia del Oro, con cuentas en el Federal Bank de Raúl Moneta, en el Citibank de Nueva York (según denunció oportunamente el entonces concejal y actual Jefe de Gobierno de Buenos Aires, Aníbal Ibarra), el fallido Banco Austral y el MTB Bank de Nueva York. en el cual se depositaron 400.000

dólares de coima en la cuenta 01-20064/6 de dicha empresa que fuera cobrada por un "alto empresario argentino altamente vinculado al máximo poder del gobierno de Carlos Menen ", cuya descripción concuerda con la del ex asesor presidencial Emir Yoma, quien negó haber cobrado coimas en sede judicial.[10]

- El caso del MTB Bank, que era un banco mayorista de agencias de cambio en Buenos Aires, el cual se destacó por su participación en el desvío de armas a Ecuador y en el affaire IBM - Banco Nación. En el MTB se depositó parte de la coima de la empresa CCR a Juan Carlos Cattáneo (ex N° 2 de Alberto Kohan en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación). Recordemos que el hermano de dicho ex funcionario del menemismo, también involucrado en el affaire precitado, apareció tiempo después asesinado en las proximidades de la Ciudad Universitaria de Buenos Aires.

- El caso Banco Mayo que realizó millonarias colocaciones de fondos negros en una entidad off-shore denominada Mayflower International Bank de Bahamas.

- El caso de La Mafia del Oro en cuyos movimientos de importaciones de oro por cerca de sesenta toneladas de oro, que aparentaban ser para uso monetario (libres de impuestos) cuando en realidad eran para uso industrial, intervinieron los Bancos de Galicia, Baires y Velox , contribuyendo a perpetrar un perjuicio millonario al Fisco a favor de empresas como Casa Piana y otras y a generar fondos aparentemente lícitos a partir de una enorme defraudación fiscal.[11]

- El caso del lavado de dinero del Cartel de Juárez, México realizado a través de Mercado Abierto de propiedad de Aldo Ducler quien está vinculado con Ramón Ortega y Eduardo Duhalde.

- El caso del Banco General de Negocios, implicado con operaciones de lavado de dinero en la causa IBM-BNA, y fuga de capitales de Argentina, estando imputados los hermanos Carlos (vicepresidente con auto de procesamiento) y José Rohm, dueños del BGN y la Compañía General de Negocios (Uruguay), quienes protagonizaron la escandalosa compra del Banco Comercial de Montevideo[12].

---

[10] Véase diario Clarín, Economía, pág. 4 del miércoles 28 de febrero de 2001 entre otros medios gráficos que tratan profusamente estos temas.

[11] Véase, para una información pormenorizada de esta operatoria, la obra de Marcelo Zlotogwiazda, *La Mafia delOro – La mayor estafa al Estado Argentino permitida desde el Poder*, Ed. Planeta, BuenosAires, 1997

[12] Véase la revista Noticias del 31 de julio de 1999, nota realizada al agente especial Abel Reynoso, ex jefe de la DEA, en la Argentina quien investigaba una red que lavó 1.300 millones de dólares en coimas por privatizaciones, venta ilegal de armas y narcotráfico. En su agenda figuran tres bancos, 14 sociedades fantasma y los nombres de importantes políticos de la Argentina, Uruguay y Brasil. Días antes de ser desplazado, Reynoso le dijo a los cronistas: "Estoy esperando un balazo".
Los periodistas Roberto Caballero, Carlos Lauría, desde Nueva York, y Adrián Murano, desde Montevideo, sostuvieron que además de Raúl Moneta, "otros banqueros argentinos constituyen piezas claves en la investigación capitaneada por Reynoso en ambas orillas del Plata."
"Carlos y José Röhm: dueños del Banco General de Negocios (Argentina) y la Compañía General de Negocios (Uruguay), protagonizaron la escandalosa compra del Banco Comercial de Montevideo. Su nombre aparece asociado al poder y a los estrados judiciales: Carlos es amigo de Luis Lacalle. José estuvo procesado en la causa IBM-Banco Nación".

Decantación o estratificación

Consiste en la realización de diversas operaciones complejas, tanto a nivel nacional como internacional, a los efectos de dificultar el seguimiento de los movimientos de fondos. Normalmente el dinero es girado electrónicamente a cuentas anónimas en países donde existe un estricto secreto bancario o a cuentas pertenecientes a sociedades fantasma de propiedad de las organizaciones delictivas, ubicadas en diversos países permisivos con los flujos de fondos. En esta operatoria intervienen por lo general bancos off-shore, siendo utilizados diversos instrumentos financieros de alta rotación y liquidez que puedan servir para confundir la atención de eventuales investigadores.

Integración

En esta tercera y última etapa el dinero es incorporado al sistema legal aparentando provenir de ahorristas o inversores *normales* que colocan sus fondos en operaciones u empresas de una aparente alta rentabilidad, de manera tal de acelerar el proceso de lavado. Las actividades preferidas son aquellas más difíciles de controlar por su volumen, complejidad o por su naturaleza; como es el caso de grandes hoteles, cadenas de supermercados, videoclubes, compra de alhajas, oro, obras de arte, piedras preciosas, inmuebles, etc. acompañadas de operaciones de sobre o subfacturación o directamente de facturación ficticia.

Los *fondos limpios* así obtenidos son reciclados en actividades que permitan multiplicar las operaciones ilícitas tales como las mencionadas.

Los paraísos fiscales

Existen cerca de sesenta estados, principados o protectorados que no identifican a los inversores; de ellos existen veintinueve que presuntamente favorecen el lavado de dinero proveniente de la droga, las armas y la corrupción que ascienden, según las Naciones Unidas, a US$ 600.000 millones anuales de los cuales el diez por ciento circula sobre los paraísos caribeños. En julio de 2000 la OCDE - Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico - acusó a quince estados de no cooperar en la lucha internacional contra el lavado de dinero, entre ellos: Rusia Filipinas, Israel, Líbano, Bahamas, Caimán, Liechtenstein y Panamá. Adicionalmente, elaboró una lista con catorce estados que presentan problemas, entre los cuales están Gibraltar y las islas de Man, Jersey, Guernesy y Vírgenes, pertenecientes a Gran Bretaña; esto es paradójico puesto que este país forma parte de la OCDE.

El rol del Banco Central de la República Argentina

A partir de 1995 se impartieron diversas normas específicas sobre el tema del lavado de dinero cuya reseña es la siguiente:

- Comunicación “A” 2402 (22/12/95) por la cual se prohíbe a los bancos a pagar por ventanilla cheques o letras de cambio por montos superiores a $ 50.000 o su equivalente en dólares estadounidenses. Consideramos que dado el importe

consignado la actividad de lavado puede resolver esta limitación sin mayores dificultades.

- Comunicación "C" 11.808 (13/06/96) que estipula controles con respecto a las operaciones que se realicen con las islas Seychelles.[13]

- Comunicación "A" 2627 (26/11/97) que incorpora a las Normas Mínimas sobre Controles Internos y a las Normas Mínimas sobre Auditorías Externas diversas medidas de prevención sobre el lavado de dinero.

- Comunicación "A" 3037 (15/12/99), con vigencia a partir del 01/04/2000, que sanciona el texto ordenado sobre Normas sobre prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas aplicable a entidades financieras, casas, agencias y oficinas de cambio y asociaciones mutuales, que establece diversas obligaciones para las mismas vinculadas con:

    - Recaudos mínimos en la apertura y mantenimientos de cuentas.

    - Elaboración de programas detallados contra el lavado de dinero.

    - La designación de un funcionario de máximo nivel como responsable antilavado y de la centralización de toda la información respectiva al BCRA o de autoridades competentes.

    - El mantenimiento de una base de datos que contenga la información relativa a personas que realicen operaciones individuales iguales o mayores a $10.000.- o su equivalente en moneda extranjera.

    - El deber de informar transacciones sospechosas de acuerdo con una guía que define a este tipo de operaciones.

No obstante estas normas y el cúmulo de regulaciones preexistentes se han verificado todo tipo de irregularidades y delitos en forma recurrente en el sistema financiero argentino que dan la pauta de la existencia de una corrupción sistémica la que sólo puede darse en un contexto de impunidad y complicidad por parte de los organismos de control y de los poderes del Estado. En tal sentido el informe de la subcomisión Senado de los Estados Unidos, del año 2001, en sus páginas 97 y 98 cuestiona las libertades que el BCRA le dio al Banco República (que no contaba con buenos controles sobre lavado de dinero) para exceder los límites previstos por las normas con respecto a la participación en sociedades vinculadas, como ocurrió en el caso del CEI (Citicorp Equity Investment). Asimismo, observa la ayuda financiera que le brindó para que comprara al Banco de Mendoza, no obstante la mala calificación del República (de sólo cuatro puntos siendo cinco la peor).

También son públicos y notorios los cuestionamientos de la justicia al Ing. Pou con respecto a la actuación del BCRA en diversos casos pudiendo citar, como ejemplo, el caso Banco Mayo que fuera autorizado a absorber al Banco Patricios y pocos meses,

[13] República africana que hasta 1976 fuera colonia británica.

en octubre de 1998, después fuera suspendido sorpresivamente por el ente rector que dispuso la cancelación de su autorización para funcionar como entidad financiera.

Es de hacer notar que el 25 de abril de 2001 fue removido el titular del ente de control monetario por el presidente Fernando De la Rúa por "mala conducta", quien designó en su reemplazo a Roque Maccarone, ex titular del Banco de la Nación Argentina. El jefe de Estado tomó la decisión luego de analizar el dictamen de la comisión bicameral que investigó durante más de dos meses la actuación del funcionario saliente y recomendó su destitución.

Cabe mencionar que el 13 de abril de 2000 fue sancionada la ley N° 25.246 por el Congreso de la Nación y promulgada por el P.E.N. el 5 de mayo de ese año por medio del Decreto 370/00 que establece normas sobre:

- La tipificación del delito.
- El deber de informar operaciones sospechosas.
- Los sujetos obligados a informar.
- La creación la Unidad de Información Financiera.
- Las sanciones administrativas

La mencionada Unidad de Información Financiera (UIF) cuenta con autarquía funcional y se halla dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Dicha unidad, es la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos. Lo curioso de este organismo es que participa del mismo el vicepresidente del BCRA que, al igual que su titular y los demás directores, se encuentra involucrado en diversas causas judiciales vinculadas con su gestión en el ente de control.

Las últimas modificaciones efectuadas por el BCRA se hallan contenidas en las Comunicaciones A 3393 (13/12/01), A 3827 (29/11/02), A 3831 (11/12/02), A 3834 (17/12/02) y 3887 (05/03/03), que modificaron el Texto Ordenado relativo a la Prevención del Lavado de Dinero y de Otras Actividades Ilícitas. Estas disposiciones establecen precisiones con relación a:

- Aspectos generales
- Mantenimiento de una base de datos
- Información de transacciones sospechosas
- Jurisdicciones no cooperadoras
- Pagos de cheques por ventanilla
- Efectivización de créditos en cuentas de depósito

El funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF)

La creación de la UIF ha encontrado obstáculos en su funcionamiento dado que a cuatro meses de su creación carecía de sede y de presupuesto y, por tales motivos, no podía desarrollar sus actividades.

Es muy ilustrativo lo consignado por Villosio[14] sobre la situación del organismo a comienzos de 2002: *"Los tres miembros que en la actualidad componen este organismo (falta designar dos por concurso) deben cuidarse de no coincidir a la misma hora en la minúscula oficina que se les asignó provisionalmente en el quinto piso del Ministerio de Justicia. El único escritorio que hay en el lugar no alcanza para los papeles de todos. La semana última, la UIF tuvo que rechazar un pedido de colaboración de la jueza federal María Servini de Cubría en la causa por la fuga de capitales del corralito, justamente, por falta de medios económicos. No hay sistema de computación (un hardware y software especial para la conformación de una base de datos sensible) ni peritos para investigar este ilícito.."*

"...La creación de esta unidad especial contra el lavado de dinero fue uno de los requisitos impuestos, en el nivel mundial, para integrar el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), junto a los países desarrollados. Pero primero por demoras de orden político, ya que no se terminaba de conformar el organismo, y ahora por dificultades económicas, la Argentina es la única nación del GAFI que todavía no pudo ponerlo en marcha. Su principal misión será recepcionar operaciones sospechosas de lavado de dinero producto, por ejemplo, de la corrupción, del narcotráfico o de la venta de armas , investigarlas y luego denunciarlas ante la Justicia. Pero, como paso previo, debe elaborar un catálogo sobre lo que considera "actos sospechosos" para entregar a todas las entidades obligadas a denunciarlos (bancos, escribanías, sector financiero). Esta tarea, por supuesto, no se inició. No hay plata. Una carta solicitando recursos en forma inmediata fue enviada, hace una semana, al ministro de Justicia, Jorge Vanossi, de quien la UIF depende financieramente. En este escrito, los integrantes de la entidad, presidida por la especialista en lavado de dinero Alicia López (representante del Banco Central en el organismo), calcularon que necesitaban un presupuesto cercano a los 2.700.000 pesos anuales. "No tuvimos ninguna respuesta oficial; ni por parte de Justicia ni del Ministerio de Economía", indicó Sain. La falta de fondos se volvió más preocupante cuando en la UIF descubrieron que en el presupuesto 2002, aprobado por el Congreso, no se había incluido ningún apartado que los mencionara...."

Más adelante en el citado artículo se mencionan las diversas maniobras dilatorias incurridas por el Ministerio de Justicia para dificultar el funcionamiento de la UIF.

"*Mientras tanto, los miembros de este órgano clave intentan no superponerse en el mismo escritorio e imaginan los más variados argumentos para explicar ante el mundo por qué la Argentina está en mora en la prevención del lavado de dinero*".

También es interesante tener en cuenta que la Argentina fue uno de los últimos países en sancionar una ley de este tipo y que lo hizo bajo la presión de los EE.UU. y la GAFI (perteneciente a la OCDE).

Pasadas las primeras dificultades, durante los años 2002 y 2003 la UIF elaboró diversas disposiciones para la prevención del lavado de dinero siendo la última emitida la Resolución UIF 18/2003. Dichas normas han estipulado diversos recaudos para la prevención de tales maniobras aplicables al Sistema Financiero y Cambiario, al Mercado de Capitales y al Sector Seguros. El Banco Central de la República Argentina ha considerado el contenido de las mismas en la elaboración de las regulaciones

[14] Villosio, María Fernanda, artículo publicado en La Nación el 18 de marzo de 2002

relativas al sistema financiero. El avance de la normativa vigente estaría denotando un avance en el grado de control sobre esta operatoria, suposición que deberá ser corroborada con el transcurso del tiempo en función de los resultados reales que se obtengan.

Comentarios Finales

El lavado de dinero es una actividad delictiva que tiene una creciente y deletéra influencia en el funcionamiento de la economía de los países involucrados y, por su naturaleza, opera y se desarrolla a través del sistema financiero nacional e internacional requiriendo el concurso de muchos actores y organizaciones calificados, dentro y fuera del mismo que operan como causa y soporte del mismo.

Existen múltiples causales que dan origen a dicha actividad que están fuertemente influidas no sólo por operaciones vinculadas con el tráfico de drogas, de armas, pago de sobornos, etc. sino por determinantes políticos e institucionales que favorecen y recrean una estructura de oportunidades que potencia al proceso de lavado. La impunidad, apoyada en una inoperancia destacable del Poder Judicial, la existencia de una moral de frontera y la cultura de la evasión fiscal, fuertemente estimulada por la conducta de la clase política, entre otros factores, dan lugar a la recurrencia de este tipo de ilícitos que crece año tras año, en forma exponencial hasta provocar el colapso de las finanzas públicas.

Para combatir este flagelo se requiere una estrategia integrada por distintos elementos que contemplen aspectos institucionales, políticos, económicos, legales, culturales y tecnológicos en un marco de intensa cooperación internacional. Para que ello sea posible es necesario desarrollar herramientas de diagnóstico rigurosas, que permitan detectar las causas que le dan origen, las distintas formas que el lavado de dinero adopta y aplicar los programas correctivos más eficientes para su eliminación o reducción significativa.

BIBLIOGRAFÍA

- Blanco Cordero, Isidoro; *El Delito de Blanqueo de Capitales*; Editorial Aranzadi, pág. 101.

- Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, *Informe sobre Lavado de Dinero*, Buenos Aires, 23 de abril de 2001.

- Comunicaciones del Banco Central de la República Argentina "A" 2402 (22/12/95), "C" 11.808 (13/06/96, "A" 2627 (26/11/97), "A" 3037 (15/12/99). Comunicaciones A 3061, 3125, 3217, 3296,3393,3831, 3887 de Actualización del Texto Ordenado.

- Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Informe Técnico sobre *Control y prevención del lavado de dinero*, Buenos Aires, 2000.

- Diario Clarín -Sección Economía, pág. 18, Buenos Aires el 18/02/01.

- Diario Clarín - Sección Economía, pág. 4, Buenos Aires, 28/02/01

- Diario La Nación, Buenos Aires, 28/02/01.

- Johnson, Kaufmann y Zoido Lobatón*, Regulatory Discretion and the Unoficial Economy*, American Economic Review, May 1998.

- Ley N° 25.246 promulgada por el P.E.N. el 5 de mayo de 2000 por medio del Decreto 370/00.

- Merton, Robert, *Teoría y estructura de clases*, FCE, México, 1968.

- Prevención del Lavado de Dinero y de Otras Actividades Ilícitas – Texto Ordenado al 05.03.03.

- Senado de los Estados Unidos, Informe de la Subcomisión sobre Lavado de Dinero - Marzo 2001, páginas 97 y 98

- Suárez, Francisco y Gorrochategui, Nora., *Corrupción organizacional: aspectos Vinculados a la estructura de oportunidades en diversos tipos de organizaciones y casos de corrupción institucionalizados*, Inst. de Inv. administrativas, FCE, UBA, Octubre 2000.

- Villosio, María Fernanda, artículo publicado en La Nación, Buenos Aires, 18/03/02.

- Zlotogwiazda, Marcelo, *La Mafia del Oro – La mayor estafa al Estado Argentino permitida desde el Poder*, Ed. Planeta, Buenos Aires, 1997